

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 197

El día viernes 9 de agosto de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Marcela Fernández.

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio (a partir de las 10:00).

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti y Pedro Biglia.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans y Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: ausente, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli asesor del Concejo de Representantes; ausente, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Mirtha Alessio y Nazareth Paz Margonari

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Área protegida, observaciones de las instituciones sobre proyecto ordenanza y plano
- Cocheras y estacionamientos, postura de las instituciones
- Ponencia de Villa Carlos Paz en el II simposio
- Proyecto Alto Vuelo

- Ingreso expediente desde Obras Privadas, Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental solicita informe de CPUA sobre situación del contrafrente de un lote ubicado en calle Florida

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior, se corrigen algunos puntos y se aprueba su contenido.

Prosiguen con el tratamiento del Área Protegida, se receptan las observaciones por parte de las instituciones sobre el proyecto de ordenanza y el plano de zonificación propuesto. El presidente consulta a las instituciones si tiene comentarios al respecto.

La nueva representante suplente de ADARSA, Marcela Fernández, reitera la postura de la institución ambientalista: que sea toda el AP intangible, salvo las actividades preexistentes.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros expresa que algunos de los considerandos son muy tendenciosos. No acuerdan con el punto A referido a que los faldeos de las Sierras Chicas participan de la categoría 1 de la zona roja de la ley de bosques, cree que deben pedir el plano de la ley para aclararlo, ya que hay partes rojas y amarillas, debería decir que participan parcialmente de dicha zona. No acuerdan con el punto B referido a la Ley 8066 que clasifica a los bosques como protectores y permanentes. El punto C referido a las disposiciones de uso del suelo del IPLAM, es tendencioso y es algo que todavía no está totalmente definido. Creen que esos puntos no deberían ir.

En el cuerpo de la ordenanza, el artículo referido al AP intangible, corrigen que debiera decir zonas con pendiente superior al 25 % en vez del 0.25 %.

En el punto 4.1.13.1.2, proponen el AP recreativa educativa, acuerdan con los aspectos mencionados sobre actividades educativas y agregarían un punto e) referido a actividades recreativas tales como: senderismo, paseos, cabalgatas, montañismo, rappel, escalada, tirolesa o canopy, rocódromo, cuerda floja, trekking, deportes de

aventura, bisisendas, etc. Bina propone que agreguen esas actividades al punto c) que ya incluye algunas actividades recreativas.

Proponen el punto 9, llamar AP recreativa educativa, y en usos permitidos agregarían espacios de deportes como senderismo, paseos, cabalgatas, deportes de aventura, montañismo, escalada, rappel, etc.

En cuanto al ancho de calles en la zona AP de urbanización residencial preexistente plantean que el ancho mínimo sea de 8 metros, con un ancho de calzada de 6 metros y veredas de un metro de cada lado.

Liliana Bina insiste en que esté la Ley de Áreas Naturales en los considerandos, ya que fundamentan la protección de las laderas en los presupuestos establecidos. No cree que sea tendencioso. Propone pedir el plano del IPLAM con las áreas de reserva delimitadas en color verde.

Marcela Fernández expresa que no hay zonas amarillas en el plano de la ley de bosques, toda la ladera es zona roja y categoría 1, esa es la discusión en la Corte Suprema y por ello no liberan los fondos desde la Nación. Propone referenciar en los considerandos a la Ley Nacional que establece presupuestos mínimos de protección.

Observan en el plano del IPLAM las zonas demarcadas y como afectan a las laderas de las Sierras Chicas en Villa Carlos Paz. En verde oscuro está marcada el Área Natural Protegida. Leen la definición. También hay áreas verdes más claro que son recreativas.

Bina expresa que en general todos coinciden con el área intangible, que es el fuelle entre la divisoria de aguas y la zona intervenida, como una zona a proteger. La ley el IPLAM es válida sólo si el municipio adhiere, pero Villa Carlos Paz está haciendo una ordenanza para que en las laderas no se pueda hacer nada.

El presidente propone trabajar en base a las tres propuestas de ordenanza, enviarán material por e-mail sobre la Ley de Bosques y del IPLAM.

Bina manifiesta que le preocupa la ocupación del AP con actividades recreativas y deportivas, como propone el Colegio de Ingenieros. García Setti responde que igualmente cualquier actividad en la zona AP debe ser aprobada por el Concejo de Representantes con doble lectura y audiencia pública, dictamen del CPUA y estudio de impacto ambiental.

Bina proponen tomar una decisión sobre el tema de los usos en el AP para poder ir avanzando en cuestiones más específicas como los planes de manejo, los factores de ocupación, etc.

Pasan a tratar el segundo tema de orden del día, cocheras y estacionamientos. CEPIA acuerda con lo conversado la semana pasada respecto a la responsabilidad profesional y el seguro de caución. La próxima semana traerá su posición el Colegio de Técnicos Constructores. La Unidad Técnica elaborará el proyecto de ordenanza.

Bina acuerda con la propuesta del Colegio de Arquitectos. Frenquelli reitera que hay locales a los que se le exigen cocheras y no tiene la posibilidad de renovarse, muchos alquilan los locales sin la cochera.

Vega expresa que ya en junio habían planteado la posibilidad de flexibilizar la situación de los lotes pequeños en el AC que no pueden ampliarse o modificarse con la actual normativa porque los limitan las cocheras.

Verdinelli comenta el caso de un arquitecto que se acercó a consultar al CPUA y propone que las cocheras del edificio se puedan habilitar como parking. Le respondieron que el problema sería la habilitación. Según la normativa vigente se exige cierta cantidad de cocheras por unidad de vivienda, eso es lo que controla Obras Privadas.

Bina expresa son dos situaciones diferentes las cocheras para alquilar como estacionamiento comercial a las cocheras de los departamentos, eso está claro. En cuanto al planteo de Vega, la intención es dar la posibilidad al propietario de destrabar situaciones y permitir la renovación de lotes pequeños, con frentes de 7 u 8 metros, ubicados en el AC.

Pasan a tratar el siguiente tema del orden del día, la ponencia de Villa Carlos Paz en el Segundo Simposio Interdisciplinario a realizarse del 28 al 30 de agosto. La Directora de planeamiento solicitó a la Unidad Técnica que realice un resumen institucional y de la producción del CPUA. Martínez responde que disponen de un resumen de acciones de los últimos años, con formato de publicación institucional, se trata de un material muy útil que sintetiza lo que es el CPUA y todo lo que ha desarrollado a la fecha. Además tienen preparada una ponencia institucional y otra sobre el área protegida, que fueron presentadas en Rosario y en la Facultad de Arquitectura.

Bina proponen que se haga una síntesis y un guión simple donde quede claro la estructura, funcionamiento y producto del CPUA, especialmente en lo vinculado a las ciudades de montaña y al AP1 con su reglamentación, que es algo innovador y que otros municipios no tienen. Quiere que lo analicen las instituciones y lo aprueben antes de la ponencia. Propone como título “Un camino hacia el planeamiento urbano participativo o una experiencia de planificación participativa”.

Roberto Giassone plantea que se realice un recuento desde el nacimiento de CPUA, desde la Carta Orgánica, la creación del CPUA y las distintas actividades realizadas hasta la actualidad.

Bina plantea que los integrantes del CPUA se deben un debate acerca del funcionamiento de la institución, el presupuesto, la relación con otras áreas, el rol de la Dirección de Planeamiento, etc.

Mirtha Alessio propone que pidan una audiencia con todos los concejales o con los integrantes de la Comisión de Obras Públicas y el presidente del Concejo de Representantes, para discutir la posibilidad de darle más fuerza al CPUA y más apoyo económico.

Ana Margonari considera que para el Simposio es necesario tener el resumen de acciones impreso, Villa Carlos Paz es la ciudad anfitriona y debe presentarse de la mejor manera.

Eduardo Vega considera que es necesario reunirse no sólo con el presidente sino con los concejales de todos los bloques.

Bina expresa que más allá de lo económico, ahora deben abocarse a la propuesta de contenido a presentar en el simposio. Luego del evento, pueden realizar una reunión de evaluación para replantearse la forma de trabajo y la productividad del CPUA. Le preocupa más lo que hace el CPUA que lo que dice. Deben ver la manera de optimizar recursos, Bina cree que la Dirección de Planeamiento debe funcionar en el CPUA y debe estar el Secretario de Desarrollo Urbano en el plenario político. Considera que hay un gran desequilibrio presupuestario entre la Dirección de Planeamiento y el CPUA, comprando el presupuesto que demandan para funcionar entre sueldos y alquiler y la producción de cada área.

Mónica Martínez expresa que enviará los materiales para la presentación en el simposio por e-mail. Bina dice que deben hacer un buen papel como CPUA, exponer una idea clara, concisa, una posición sólida y seria. Se reunirán el próximo miércoles con la Unidad Técnica para armar y definir la ponencia.

Pasan a tratar el tema del proyecto Alto Vuelo. El presidente y la Directora de Planeamiento consultan en qué instancia se encuentra el expediente. Alessio le responden que el material nuevo está en la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes. Bina plantea que si los concejales necesitan nuevamente la opinión del CPUA lo envíen, para poder ponerlo en el orden del día, aunque también pueden resolverlo por su cuenta. El propietario remitió la semana pasada por e-mail al CPUA el mismo material que presentó ante el Concejo de Representantes, y realizó una serie de trabajos con profesionales contratados. Bina considera que es necesario definir el tema, porque ya avanzaron con mucho nivel de detalle. Los presentes debaten a respecto.

Por último, el presidente comenta que ingresó un expediente desde la Dirección de Obras Privadas, dado que la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental solicita la opinión del CPUA. Se trata de la situación de un lote con frente a dos calles, en forma de “L”, y la consulta es cómo se aplicaría la ordenanza de contrafrentes. El presidente considera que el tema puede resolverlo directamente la Unidad Técnica. Bina expresa

que son casos donde el Código de Edificación tiene un vacío, plantea que se revise el artículo de la 4021 referido a este punto y agrega que el Director de Obras Privadas puede interpretarlo. La posición de la Dirección de Obras Privadas fue que el lote tiene contrafrente. Los presentes debaten sobre el caso, la Unidad Técnica hará un informe para el próximo viernes.

Siendo las 10:20 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se receptan las observaciones por parte de las instituciones sobre el proyecto de ordenanza y el plano de zonificación del AP. Marcela Fernández, representante suplente de ADARSA, reitera la postura de la institución ambientalista: que sea toda el AP intangible, salvo las actividades preexistentes.

El Colegio de Ingenieros opina que algunos considerandos son muy tendenciosos. No acuerdan con el punto A referido a que los faldeos de las Sierras Chicas participan de la categoría 1 de la zona roja de la ley de bosques, cree que deben pedir el plano de la ley para aclararlo, ya que hay partes rojas y amarillas, debería decir que participan parcialmente de dicha zona. No acuerdan con el punto B referido a la Ley 8066 que clasifica a los bosques como protectores y permanentes, ni con punto C referido a las disposiciones de uso del suelo del IPLAM.

En el cuerpo de la ordenanza, el artículo referido al AP intangible, corrigen que debiera decir zonas con pendiente superior al 25 % en vez del 0.25 %. En el punto 4.1.13.1.2, proponen agregar un punto e) referido a actividades recreativas tales como: senderismo, paseos, cabalgatas, montañismo, rappel, escalada, tirolesa o canopy, rocódromo, cuerda floja, trekking, deportes de aventura, bicisendas, etc. Proponen en el punto 9, llamar AP recreativa educativa, y en usos permitidos agregarían espacios de deportes como senderismo, paseos, cabalgatas, deportes de aventura, montañismo, escalada, rappel, etc. En la zona AP de urbanización residencial preexistente plantean que el ancho de calle mínimo sea de 8 metros, con una calzada de 6 metros y veredas de un metro.

Bina insiste en que esté la Ley de Áreas Naturales en los considerandos, ya que fundamenta la protección de las laderas. Fernández expresa que no hay zonas amarillas en el plano de la ley de bosques, toda la ladera es zona roja y categoría 1. Propone referenciar en los considerandos a la Ley Nacional que establece presupuestos mínimos de protección.

Bina expresa que en general todos coinciden con el área intangible como una zona a proteger, que es el fuelle entre la divisoria de aguas y la zona intervenida. El presidente propone trabajar en base a las tres propuestas de ordenanza, enviarán material por e-mail sobre la Ley de Bosques y del IPLAM.

Bina proponen tomar una decisión sobre el tema de los usos en el AP para poder ir avanzando en cuestiones más específicas como los planes de manejo, FOS, etc.

Pasan a tratar el segundo tema de orden del día, cocheras y estacionamientos. La próxima semana traerá su posición el Colegio de Técnicos Constructores. La UT elaborará el proyecto de ordenanza. Bina acuerda con la propuesta del Colegio de Arquitectos. Frenquelli reitera que hay locales a los que se le exigen cocheras y no tiene la posibilidad de renovarse. Vega expresa que ya habían planteado la posibilidad de flexibilizar la situación de los lotes pequeños en el AC.

En cuanto a la ponencia de Carlos Paz en el Simposio, Bina solicitó a la UT que realice un resumen institucional y de la producción del CPUA. Martínez responde que disponen de un resumen de acciones de los últimos años, con formato de publicación institucional, se trata de un material muy útil que sintetiza lo que es el CPUA y todo lo que ha desarrollado a la fecha. Además tienen preparada una ponencia institucional y otra sobre el área protegida.

Bina proponen que se haga una síntesis y un guión simple donde quede claro la estructura, funcionamiento y productos del CPUA, especialmente en lo vinculado a las ciudades de montaña y al AP1 con su reglamentación, que es algo innovador y que

otros municipios no tienen. Propone como título “Un camino hacia el planeamiento urbano participativo”.

Bina plantea que los integrantes del CPUA se deben un debate acerca del funcionamiento de la institución, el presupuesto, la relación con otras áreas, el rol de la Dirección de Planeamiento, etc. Alessio propone que pidan una audiencia con todos los concejales o con los integrantes de la Comisión de Obras Públicas.

Margonari considera que para el Simposio es necesario tener el resumen de acciones impreso, Villa Carlos Paz es la ciudad anfitriona y debe presentarse de la mejor manera.

Bina expresa que ahora deben abocarse a la propuesta de contenido a presentar en el simposio. Luego del evento, pueden realizar una reunión de evaluación para replantearse la forma de trabajo y la productividad del CPUA. Deben ver la manera de optimizar recursos, Bina cree que Planeamiento debe funcionar en el CPUA y debe estar el Secretario de Desarrollo Urbano en el plenario político.

Se reunirán el próximo miércoles con la UT para armar y definir la ponencia.

Pasan a tratar el tema de Alto Vuelo. El presidente y la Directora de Planeamiento consultan en qué instancia se encuentra el expediente. Alessio le responden que el material nuevo está en la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes. Bina plantea que si los concejales necesitan nuevamente la opinión del CPUA lo envíen, para poder ponerlo en el orden del día.

Ingresa un expediente desde Obras Privadas. Se trata de la situación de un lote con frente a dos calles, en forma de “L”, la consulta es cómo se aplicaría la ordenanza de contrafrentes. El presidente considera que el tema puede resolverlo directamente la UT. Los presentes debaten sobre el caso, la UT hará un informe para el próximo viernes.